

1501390-34.2021.8.26.0344

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... no local, duas pessoas realizavam o tráfico de drogas. Ouvido, o denunciado disse que é usuário de cocaína já vários anos e que o pino encontrado em seu poder era destinado ao consumo próprio.

O Ministério Público, às fls. 37, propôs uma transação penal, consistente em advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, requerendo a designação de audiência preliminar para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501390-34.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501390-34.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CLAUDEMIR CIPRIANO DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CLAUDEMIR CIPRIANO DA SILVA, qualificado às fls. 11, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

Consta do incluso procedimento que, no dia 14 de março de 2021, por volta das 09h46min, na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, n. 351, em Marília, o denunciado CLAUDEMIR CIPRIANO DA SILVA, trazia consigo, para consumo pessoal, 0,33 centigramas, massa líquida de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04 e laudo de exame pericial de fls. 07/10.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado estava sentado na calçada da rua e, trazia consigo, no bolso da bermuda, um microtubo na cor amarela contendo a cocaína. Após a constatação, os policiais militares receberam informações de que, no local, duas pessoas realizavam o tráfico de drogas. Ouvido, o denunciado disse que é usuário de cocaína já vários anos e que o pino encontrado em seu poder era destinado ao consumo próprio.

O Ministério Público, às fls. 37, propôs uma transação penal, consistente em

advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, requerendo a designação de audiência preliminar para a apresentação da proposta da transação penal. Em razão da pandemia do vírus Corona, bem como da proibição de frequência aos prédios do Poder Judiciário, não foi designada audiência de transação penal, no entanto, considerando que a proposta formulada pelo Ministério Público era de aplicação de pena de advertência, foi determinada a intimação do infrator, através do Sr. Oficial de Justiça, para que se manifestasse acerca da proposta ministerial e caso com ela concordasse, procedesse, no mesmo ato a advertência, nos termos do inciso I, do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, (fls. 38/39), todavia, o réu não foi localizado (fls. 43).

Sobreveio aos autos ofício de fls. 50, oriundo da 1 Vara Criminal de Marília, informando que os fatos versados nos presentes autos estão presentes na imputação contida nos autos 1510782-95.2021.8.26.0344, sendo certo que naqueles autos a denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022, às fls. 88/90.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É mesmo o caso de reconhecimento da questão litispendente. Com efeito, como demonstrado pelo conspícuo Dr. Promotor de Justiça, os fatos tratados nesta representação são os mesmos daqueles já analisados em processo similar. Assim, já examinado o pleito, restou prejudicado os presentes autos.

Desse modo, e por se tratar de matéria de ordem pública, é imperioso o reconhecimento do fenômeno da litispendência, visto que preenchidos seus requisitos, quais sejam: as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

Tal instituto fundamenta-se no princípio do non bis in idem, ou seja, ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM.LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Constatada a existência de duas ações penais em trâmite, ajuizadas contra o mesmo réu e versando sobre um único e idêntico delito,forçoso o reconhecimento do instituto da litispendência, com a consequente declaração de nulidade ab initio da ação penal que se repete (art. 301, § 3º, do CPC) e extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, inc. V, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente". (TRF-4 - ACR: 5531 SC 2004.72.01.005531-9,Relator: TADAAQUI HIROSE, Data de Julgamento: 21/11/2006, SÉTIMA TURMA,Data de Publicação: DJ 29/11/2006 PÁGINA: 1099).

Assim, caracterizada a litispendência, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando em consequência o arquivamento destes autos na forma do artigo 95, inciso III, do Código de Processo Penal.

Arquivem-se.

P.I.C.

Marília, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA